

Model Contract
Achiziție Publică - Prestări Servicii

Pentru autoritatea contractantă,
Municipiul Timișoara

Primar

-

Director executiv
DIRECTIA ECONOMICA

Sef serviciu
Serviciul Contabilitate Publica

Director general
DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII
SI MENTENANTA

Sef serviciu
Serviciul Infrastructura Rutiera

Sef serviciu
Serviciul Juridic

Consilier Juridic
Serviciul Juridic

Pentru Contractant,

MODEL CONTRACT

CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII

ASISTENȚĂ TEHNICĂ PRIN DIRIGINȚI DE ȘANTIER

Nr. _____ din _____

proiect „Timișoara Capitală Europeană a Culturii: Memorialul Revoluției-decembrie 1989”, finanțat prin
PNRR 2020-2026, C 11 – Turism și cultură

Preambul

Prezentul contract se încheie în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Art. 1. Părțile contractante

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, e-mail: primariatm@primariatm.ro, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic FRITZ, în calitate de **Achizitor**
și

....., cu sediul social în, sector/județ, str.
....., nr., cod poștal, tel./fax, e-mail:
..... înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr.
având codul fiscal, cont IBAN RO, deschis
la Trezoreria.../ Banca, reprezentată prin (funcția/calitatea), dl/dna, în
calitate de **Prestator**.

Art. 2. Definiții

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. contract** - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b. achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. prețul contractului** - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin contract;
- d. amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- f. zi** - zi calendaristică; an-365 de zile.
- g. garanția de bună execuție a contractului** – suma constituită de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului .
- h. garanția lucrărilor/serviciilor** – perioada de timp care curge de la data recepției efectuată la terminarea lucrărilor și până la recepția finală .
- i. recepția la terminarea lucrărilor** - recepția efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau unei părți din construcție, independentă, care poate fi utilizată separat din punct de vedere fizic și funcțional, definită conform legii;
- j. recepția finală** - recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție, definită conform legii;
- k. investitorul sau beneficiarul** - persoana/le juridica/ce care finanțează și realizează investiții sau intervenții la construcțiile existente în sensul legii.
- l. executantul sau constructorul** - persoana juridică ce a încheiat, în urma procedurii achiziției publice, contractul de execuție de lucrări a căror asistență tehnică se va realiza de către prestator.
- m. proiectantul** – persoana fizică/juridică care întocmește documentația tehnică pe baza căreia se finanțează și execută lucrările de construcții.
- n. echipa de implementare a proiectului (EIP):** grup de specialiști (management contract finanțare, management tehnic, financiar, achiziții, personal, ssm) ai achizitorului cu atribuții conform fișelor de post anexe la contractul de finanțare;

Art. 3 Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecareia înțelesul ce rezultă din ansamblul contractului, conform art 1267 Cod civil aprobat prin Legea nr. 287/2009.

3.4. Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face în conformitate cu art 1268 Cod civil.

3.5. Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267-1268 Cod civil și la punctele 3.3, 3.4 din prezentul contract, acesta din urmă rămâne neclar, clauzele contractuale se interpretează în favoarea celui care se obligă.

3.6. În situația în care, în cursul executării obligațiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții între prevederile propunerii tehnice și cele ale Caietului de sarcini, vor prevala prevederile Caietului de sarcini. Ordinea de precedență este cea stabilită la pct. 8 ”Documentele Contractului”.

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea **ASISTENȚEI TEHNICE DE SPECIALITATE PRIN DIRIGINȚI DE ȘANTIER** pentru obiectivul de investiție „Memorialul (Traseul) Revoluției din Decembrie 1989 în Timișoara” din cadrul proiectului „**Timișoara Capitală Europeană a Culturii: Memorialul Revoluției-decembrie 1989**”, finanțat prin PNRR 2020-2026, C 11 – Turism și cultură în conformitate cu documentația de achiziție și caietul de sarcini, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Art. 5. Prețul contractului

5.1. Achizitorul va plăti prestatorului contravaloarea serviciilor de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiție publică „Memorialul (Traseul) Revoluției din Decembrie 1989 în Timișoara” din cadrul proiectului „**Timișoara Capitală Europeană a Culturii: Memorialul Revoluției-decembrie 1989**”, finanțat prin PNRR 2020-2026, C 11 – Turism și cultură, în valoare de lei, la care se adaugă TVA, conform propunerii financiare anexă la contract;

5.2. Serviciile care fac obiectul contractului se vor *deconta procentual în funcție de lucrările executate și verificate de către prestator, în calitate de reprezentant al Beneficiarului ale cărui interese le reprezintă în raporturile contractuale cu executantul*, în perioada pentru care prestatorul solicită plata serviciului efectuat.

Art. 6. Durata contractului și perioada de desfășurare a serviciilor de asistență tehnică

6.1(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către parti.

(2) Prestatorul se obligă să asigure asistența tehnică de specialitate prin diriginți de șantier, astfel:

- pe toată perioada de execuție a lucrărilor stabilită în baza contractului de execuție lucrări. Perioada estimată pentru execuția lucrărilor este de 11 luni.

- și pe toată perioada de garanție a lucrărilor, de 5 ani, până la semnarea Procesului verbal de recepție finală.

6.2. Derularea serviciilor de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier începe la data stabilită în ordinul de începere a serviciilor comunicat prestatorului.

6.3. Contractul este finalizat la semnarea Procesului Verbal de recepție finală.

6.4. În cazul decalării termenului pentru contractul de execuție lucrări, contractul de asistență tehnică prin diriginți de șantier se prelungește în mod automat pe toată perioada execuției lucrărilor, fără costuri suplimentare. Modalitatea de implementare a contractului este definită de clauzele contractuale.

Art. 7. Documentele contractului

7.1. Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini pentru servicii de dirigenție, înregistrat sub nr. _____;
- Proiectul tehnic, Detalii de execuție și anexele la acestea, inclusiv caietele de sarcini pentru execuție lucrări, în format electronic;
- Propunerea tehnică și financiară;
- Garanția de bună execuție constituită conform art. 14 din prezentul contract;
- Polița de asigurare de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe toată durata de valabilitate a contractului, încheiată conform art. 11 din prezentul contract;

Art. 8. Standarde

8.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare la data derularii contractului.

8.2. Prestatorul garantează că, la data recepției, serviciile prestate vor corespunde cerințelor din contract, iar lucrarea executată, pentru care prestatorul a asigurat dirigenția de șantier, va avea calitățile solicitate prin documentația tehnico - economică, va corespunde prevederilor din caietul de sarcini și reglementărilor tehnice în vigoare, și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor specificate prin contractul de execuție.

Art. 9. Caracterul confidențial al contractului

9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

Art. 10. Obligațiile principale ale prestatorului

Atributii specifice domeniului monumentelor istorice:

a) dirigențele de șantier este reprezentantul achizitorului pentru lucrările de execuție, prin care acesta își exercită controlul asupra corectitudinii tehnice și economice a lucrărilor contractate;

b) dirigențele de șantier are toate atribuțiile și răspunderile în conformitate cu prevederile juridice și tehnice privind activitatea generală în construcții, la care se adaugă cele specifice domeniului monumentelor istorice, după cum urmează:

- cunoașterea temeinică, din punct de vedere tehnic și științific, a documentațiilor avizate ce se execută;
- supravegherea și controlul corectitudinii intervențiilor de orice natură pe perioada executării lucrărilor, în acord cu specificul lucrărilor de conservare-restaurare;
- aducerea la cunoștința achizitorului a necesității asigurării protejării monumentului în caz de întrerupere temporară sau pe o perioadă nedeterminată, după caz, a lucrărilor de restaurare aflate în curs de execuție;
- urmărirea aplicării cu strictețe a înscrisurilor din registrul de comunicări de șantier, inspecție și control și din registrul de dispoziții de șantier;
- asigurarea în permanență a celei mai bune conlucrări între beneficiar și finanțator, pe de o parte, și specialiști - cercetători, proiectanți și executanți, pe de altă parte;
- verificarea în permanență a calității materialelor puse în operă, în acord cu prevederile proiectului avizat;
- verificarea temeinică a înscrisurilor și a schițelor din caietele de atașamente ale șantierului, cu poziționarea exactă a fiecărei intervenții, având în vedere importanța acestor caiete în cadrul jurnalului de restaurare;
- semnalarea promptă a oricăror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural și solicitarea achizitorului de a lua măsurile de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor și decizia privind continuarea lucrărilor;
- participarea și urmărirea întocmirii jurnalului de restaurare - cartea construcției și predarea acesteia deținătorului monumentului la recepția lucrărilor.

Faza I – Pregătirea execuției lucrărilor

10.1. Verifică existența autorizațiilor de construire pentru fiecare amplasament în parte și urmărește îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;

10.2. Participă împreună cu proiectantul și cu executantul la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;

10.3. Predă constructorului terenul rezervat pentru organizarea de șantier;

10.4. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor și urmărește respectarea lor pe tot parcursul execuției lucrărilor;

10.5. Verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate, corelarea acestora, aplicarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificali atestați și existența vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

10.6. Verifică existența programelor de control al calității, cu precizarea fazelor determinante și le depune, împreună cu proiectanții de specialitate, la Inspectoratul de Stat în Construcții, spre avizare;

10.7. Analizează concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor, precum și a modului de preluare a condițiilor impuse de acestea în proiect.

10.8. Verifică respectarea prevederilor legale privind documentația tehnică și existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;

10.9. Predă împreună cu beneficiarul, executantului, amplasamentul liber de orice sarcini și bornele de reper precizate de proiectant și întocmește procesul verbal de predare-primire amplasament;

10.10. Verifică și înaintează spre aprobare beneficiarului, graficul detaliat de eșalonare a execuției lucrărilor elaborat de către constructor, adaptat la specificul lucrărilor ce vor fi executate;

10.11. Verifica existența „Planului calitatii” și a procedurilor/ instrucțiunilor tehnice pentru lucrările ce se vor

executa;

10.12. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrărilor la emitentul autorizației de construire si la Inspectoratul de Stat in Construcții;

10.13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil;

10.14. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei si a procedurilor de urmarire speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

Faza II – Execuția lucrărilor

10.15. Urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini, autorizatiei de construire și ale reglementărilor tehnice în vigoare;

10.16. Verifică existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

10.17. Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau acord tehnic;

10.18. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice.

10.19. Interzice utilizarea de lucrători neautorizați pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens, respectiv executarea de lucrari de catre personal necalificat;

10.20. Verifică existența și respectarea planului calității și a procedurilor /instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

10.21. Asigură participarea factorilor implicați la verificarea lucrărilor în faze determinante;

10.22. Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și stampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor efectuate (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.);

10.23. Asistă la prelevarea probelor de la locul de punere în operă și urmărește conformitatea acestora;

10.24. Transmite către proiectant (prin intermediul investitorului) sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;

10.25. Informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate , in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz , propun oprirea lucrarilor;

10.26. Verifică, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor.

10.27. Urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

10.28. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii privind oprirea/sistarea executarii lucrilor de catre investitor / beneficiar pentru o perioada mai mare de timp exceptand perioada de timp friguros si verifica punerea in siguranta a constructiei, conform proiectului;

10.29. Anunta Inspectoratul de Stat in Constructii reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros;

10.30. Preia documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

10.31. Urmărește dezafectarea lucrărilor aferente organizării de șantier și predă amplasamentul deținătorului acestuia;

10.32. Urmărește executarea tuturor verificărilor prevăzute în proiect, în caietele de sarcini și în normativele în vigoare;

10.33. Urmărește realizarea execuției lucrărilor conform termenelor stabilite în graficul de execuție aprobat de beneficiar și raportează beneficiarului;

10.34. Constată, la solicitarea executantului, necesitatea efectuării de lucrări suplimentare și informează operativ proiectantul în vederea întocmirii notelor de comandă suplimentare;

10.35. Sesizează existența unor lucrări/cantități nejustificate și face demersurile necesare privind notele de renunțare;

10.36. Urmărește realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora, și admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ;

10.37. Verifică situațiile de plată aferente cantităților de lucrări real executate folosind ca referință devizele pe categorii de lucrări ale devizului ofertă anexat la contractul de executie lucrari, verificare ce se va realiza în termen de maxim 7 zile de la data primirii situațiilor de plata de la beneficiar;

10.38. Analizează, avizează și prezintă spre aprobare beneficiarului toate modificările apărute pe parcursul execuției lucrărilor ;

10.39. Intocmește o bază de date cu imagini foto care să reflecte starea de fapt pe tot parcursul execuției lucrărilor precum și la finalizarea acestora;

10.40. Urmărește întocmirea și actualizarea zilnică pe șantier, de către constructor și/sau subantreprenorii acestuia a următoarelor documente, pe care le va aviza și care vor constitui parte a Cărții Tehnice a Construcției:

- jurnalul zilnic de șantier cuprinzând: starea vremii, temperatura aerului, lucrări executate, utilajele și numărul de muncitori existenți pe șantier, problemele deosebite apărute în execuție, observații privind calitatea;
- condica de betoane întocmită conform reglementărilor în vigoare, cu înregistrarea datelor de turnare și testare a betonului, dacă se execută acest tip de lucrări;
- proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrări ascunse, proces-verbal de constatare a calității lucrărilor pe parcursul execuției și la fazele determinante întocmit împreună cu reprezentanți ai I.S.C.;
- certificate de conformitate și de calitate pentru materialele și echipamentele puse în operă, agremente tehnice cu avize tehnice în termen de valabilitate;

10.41. Asigură existența unei evidențe stricte în șantier, a avizelor și autorizațiilor, a contractelor și actelor adiționale, a planurilor și documentelor de execuție, a dispozițiilor de șantier, a modificărilor de soluții, a derogărilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele și echipamentele achiziționate și puse în operă (caracteristici tehnice, mostre, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare) și a altor documente aferente;

10.42. Dirigințele de șantier se va îngriji ca la terminarea lucrărilor, planurile de execuție să conțină toate modificările apărute, să corespundă cu lucrările real executate, în vederea includerii lor în Cartea Construcției;

10.43. Dirigințele de șantier va întocmi Cartea Construcției pe baza înregistrărilor proprii și a documentelor puse la dispoziție de proiectant și constructor și le va înainta beneficiarului;

10.44. Prezintă/Intocmește raportul lunar privind activitatea contractanților, problemele apărute la îndeplinirea obligațiilor contractuale și compararea rezultatelor obținute cu datele programate în graficul general de realizare a investiției, indiferent dacă există progres fizic sau financiar;

10.45. Asigurarea calității lucrărilor de către dirigințele de șantier presupune în mod obligatoriu următoarele:

- controlul fiecărei faze a execuției lucrărilor, cu înregistrarea ei cronologică, neadmițându-se realizarea fazei următoare dacă nu este consemnată în scris calitatea lucrărilor ce urmează a fi acoperite cu alte lucrări, conform proiectului;
- controlul separat a fiecărei categorii de lucrări care, potrivit proiectului, devine în final un obiect constituant al investiției finale sau al unei acțiuni sau activități cu repercursiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului;
- asigurarea calității materialelor utilizate în procesul de execuție lucrări în conformitate cu documentele contractului;

10.46. În cazul în care se constată deficiențe de ordin calitativ, neîndepliniri, defecțiuni sau rămăneri în urmă față de sarcinile menționate mai sus, dirigințele de șantier va atenționa constructorul, va informa operativ beneficiarul și va propune măsuri pentru remedierea de urgență a acestor neajunsuri;

10.47. Verifică situațiile de lucrări executate aferente cantităților de lucrări real executate și le confirmă spre plată din punct de vedere cantitativ, calitativ și a încadrării în prețul prevăzut în oferta tehnică și financiară a constructorului ce execută lucrarea;

10.48. Prestatorul (dirigințele de șantier) va trebui să își asigure măsurile necesare de protecția muncii pe toată durata prestării serviciilor.

10.49. Se va asigura pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuție la cele 9 locații ale proiectului ca Executantul să respecte obligațiile privind conformitatea investiției cu principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ (DNSH - „do not significant harm”) prevăzută în Comunicarea Comisiei – Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).

Faza III – Recepția lucrărilor

10.50. Prestatorul (dirigințele de șantier) va confirma beneficiarului ca lucrările pot fi considerate terminate și va informa beneficiarul asupra necesității convocării Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor după ce executantul anunță, printr-un document scris, finalizarea lucrărilor pentru fiecare locație autorizată ce face obiectul contractului de execuție;

10.51. Prestatorul asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmește actele de recepție;

10.52. Prestatorul organizează, după caz, la cererea beneficiarului, recepții parțiale în conformitate cu prevederile legale în vigoare (H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora);

10.53. Prestatorul (dirigințele de șantier) urmărește efectuarea remedierilor conținute în anexa procesului-verbal de suspendare a recepției în termen de cel mult 90 zile de la data încheierii procesului verbal de suspendare a recepției, așa cum este prevăzut în HG 343/2017 ;

10.54. Prestatorul predă către beneficiar, după finalizarea lucrărilor, anterior recepției la terminarea lucrărilor, cartea

tehnica a construcției întocmită conform reglementărilor legale în acest sens.

Faza IV – Perioada de garanție

10.55. Prestatorul urmărește comportarea construcțiilor și instalațiilor în perioada de garanție și asigură asistența tehnică de specialitate pentru lucrările de intervenție necesare a fi remediate în perioada de garanție;

10.56. Prestatorul (dirigintele de șantier) va transmite executantului o notificare cu privire la viciile care au apărut în perioada de garanție și pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant, la sesizarea beneficiarului;

10.57. Serviciile prestate privind activitatea de asistență tehnică prin diriginți de șantier se consideră finalizate odată cu recepția finală (după încheierea perioadei de garanție a lucrărilor, respectiv a perioadei de 60 luni (5 ani) de la recepția la terminarea lucrărilor);

Art. 11. Alte obligații ale Prestatorului

11.1. Prestatorul se obligă ca, pentru îndeplinirea serviciilor de asistență tehnică prin diriginți de șantier, care fac obiectul contractului, să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele solicitate de către Achizitor și asumate de către Prestator în documentele contractului prevăzute în articolul 7 „Documentele contractului” și în conformitate cu prevederile Legii nr.10/18.01.1995 privind calitatea în construcții, actualizată, cu prevederile Ordinului MDRT nr. 1496/13.05.2011 privind Procedura de autorizare a diriginților de șantier și cu orice alte prevederi legale în vigoare referitoare la acest domeniu.

11.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare ce va fi realizat în corelare cu graficul de execuție a lucrării pus la dispoziția prestatorului de către achizitor, după primirea ordinului de începere lucrări primit de către executantul lucrărilor.

11.3. În caz de suspendare/limitare/anulare a autorizației Prestatorului, conform Ordinului M.D.R.T. nr.1496/2011 cu modificări și completări ulterioare, acesta are obligația de a anunța Achizitorul printr-o notificare scrisă.

11.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate, și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor.

11.5. Prestatorul va urmări, justifica și **obține acordul achizitorului** pentru orice modificare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a dimensiunilor, calității sau cantității lucrărilor sau a unei părți a acestora, privind:

- mărirea sau micșorarea cantității oricărei lucrări incluse în contract;
- renunțarea la o lucrare sau o parte din lucrare;
- modificarea nivelurilor, pozițiilor și dimensiunilor oricărei părți din lucrare;
- executarea de lucrări suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevăzute în contract,

cu respectarea încadrării în devizul general aprobat.

11.6. Prestatorul va cere constructorilor ca în cel mai scurt timp posibil de la întocmirea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, să prezinte pentru verificare situațiile definitive de lucrări, care după analiză vor fi înaintate cu propuneri achizitorului pentru aprobare și plata finală.

11.7. Prestatorul va prezenta lunar un raport privind activitatea contractanților, problemele apărute în executarea, îndeplinirea obligațiilor contractuale și compararea rezultatelor obținute cu datele programate prin graficul general de realizare a investiției.

11.8. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11.9. Prestatorul este responsabil pentru toate documentele și rapoartele întocmite, precum și pentru toate evidențele ținute.

11.10. Prestatorul este pe deplin responsabil de serviciilor în conformitate cu obligațiile asumate și prevederile legale în vigoare. Totodată, acesta este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11.11. (1) Prestatorul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare de răspundere civilă profesională la societăți de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile art.31 din Legea nr.10/1995, privind serviciile prestate, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse Achizitorului, precum și față de terțe persoane fizice/juridice. Asigurarea va fi cel puțin la valoarea prețului contractului inclusiv TVA.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare autorizată conform legii. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către prestator.

(3) Prestatorul are obligația de a prezenta achizitorului o copie a poliței odată cu depunerea garanției de bună execuție, cât și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unei persoane angajate de prestator, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului sau a angajaților acestuia.

11.12. Sumele plătite de achizitor prestatorului, constatate ulterior de către organismele de control abilitate ca fiind necuvenite, vor fi suportate de către Prestator împreună cu accesoriile acestor sume.

Art. 12. Obligațiile principale ale Achizitorului

12.1. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în momentul finalizării lor, în concordanță cu numărul de situații de lucrări ale antreprenorului, verificate și acceptate de Prestator, și confirmate de Responsabilii Tehnici al proiectului.

12.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul către Prestator în cel mai scurt termen de la acceptarea facturii emisă de către acesta. Prin „cel mai scurt termen” se înțelege că plata se va face în maxim 30 (treizeci) de zile de la acceptarea plății către Achizitor.

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.4. Achizitorul va asigura Prestatorului documentația tehnică necesară urmăririi execuției și desemnează responsabilul tehnic din cadrul compartimentului de specialitate, care să aprobe și să contrasemneze orice act emis de către Prestator în prezentului contract.

Art. 13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

13.1. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul pentru orice prejudiciu suferit din culpa sau în legătură cu serviciile prestate în baza prezentului contract.

13.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului sau de a solicita Prestatorului (după caz), cu titlu de penalități de întârziere, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,1% din valoarea obligațiilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea obligațiilor.

13.3. În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligațiile asumate, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, din plata neefectuată

13.4. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese moratorii și/sau compensatorii, după caz.

13.5. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru consultant. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

13.6. Daunele interese moratorii și/sau compensatorii pe care achizitorul este îndreptățit să le solicite de la executant se rețin din garanția de bună-execuție. Dacă valoarea daunelor-interese depășește cuantumul garanției de bună-execuție, Executantul are obligația de a plăti diferența în termen de 30 de zile de la notificarea achizitorului și de a completa garanția de bună-execuție în termenul stabilit la art. 14.7(3) din contract.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. Garanția de bună execuție a contractului

14.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului conform prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

14.2. Garanția de bună execuție reprezintă 5% din valoarea contractului, fără TVA și se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent.

14.3 Cuantumul garanției de bună execuție este de lei.

14.4. Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

(1) Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanții emise:

- fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;
- fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
- d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție. În acest sens, prestatorul are obligația de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, la dispoziția achizitorului, în conformitate cu H.G. nr. 395/02.06.2016. Suma inițială care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 1% din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite prestatorului până la concurența sumei stabilită drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție. Achizitorul va înștiința prestatorul despre vărsămîntul efectuat, precum și de destinația lui. Contul astfel de schis este purtător de dobândă în favoarea prestatorului.
- e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție.

(Ofertantul trebuie să specifice clar și fără ambiguități modalitatea de constituire a garanției de bună execuție.)

(2). În situația în care garanția de bună execuție este constituită prin instrument de garantare care nu acoperă toată perioada de valabilitate a contractului, Prestatorul are obligația prelungirii acestuia cu cel puțin 15 zile înainte de data de expirare; în caz contrar, Achizitorul este îndreptățit a reține garanția de bună-execuție constituită.

14.5. Neconstituirea garanției de bună execuție în termenul, cuantumul și condițiile stabilite sau neconstituirea unei noi garanții de bună execuție în cazul în care aceasta a expirat sau a fost executată integral, ori necompletarea garanției în cazul în care a fost executată parțial, dă dreptul achizitorului să solicite rezoluțiunea/rezilierea contractului, fără punere în întârziere sau îndeplinirea unei formalități prealabile de către achizitor, acesta având dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

14.6 Conform art. 154 ind. 2 alin. 4 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

- a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei;
- b) restul de 30% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanție acordată lucrării în cauză.

14.7. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție dacă Prestatorul nu își execută, total sau parțial, execută cu întârziere sau execută necorespunzător, total sau parțial, obligațiile asumate prin prezentul contract, la nivelul daunelor interese produse Achizitorului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Prestatorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, după caz, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.

(2) În cazul în care, pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, executantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului de achiziție publică, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la comunicarea noii valori.

(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția de bună execuție corespunzător restului rămas de executat, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la executarea acesteia de către Achizitor

Art. 15. Modalități de plată

15.1. (1) Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în maxim 30 de zile de la acceptarea plății de către Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi parțiale, corelate cu procentul de lucrări executate și facturate pe baza situațiilor de lucrări ale executantului, verificate și acceptate de prestator, și confirmate de Responsabilul tehnic din cadrul Echipei de Implementare Proiect.

(3) Regularizarea plăților efectuate către Prestator, până la concurența prețului total al contractului, se va face de către Achizitor la ultima situație de lucrări a antreprenorului, verificată și acceptată de Prestator, și confirmată de Responsabilii Tehnici ai Echipei de Implementare a Proiectului.

15.2. Contractul nu va fi considerat finalizat până când nu va fi semnat procesul-verbal de recepție finală, prin care se confirmă că serviciile au fost prestate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate prestatorului, pentru serviciile prestate, nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

15.3. Factura nu se va emite înainte de acordul Achizitorului, prin Responsabilul tehnic din cadrul Echipei de Implementare Proiect, privind conformitatea serviciilor prestate cu cerințele contractului.

15.4. Serviciile pe care prestatorul le prestează în afara celor prevăzute în contract fără a avea acceptul achizitorului, nu vor fi plătite de către acesta din urmă.

15.5. Se va avea în vedere că plățile efectuate în cadrul prezentului contract vor fi supuse cererilor de transfer de fonduri, conform mecanismului cererilor de transfer de fonduri stabilit în baza OUG 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe, în vederea rambursării acestora de către finanțator. În acest sens, se va avea în vedere prezentarea tuturor documentelor justificative solicitate de către finanțator pe parcursul verificării și autorizării plăților.

Art. 16. Alte responsabilități ale Achizitorului

16.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea prestării serviciilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract prin Responsabili Tehnici din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului din cadrul Municipiului Timisoara.

16.3. Responsabili tehnici menționați la art.16.2 în conformitate cu fișa postului au obligația de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale în vederea a avizării serviciilor real prestate din punct de vedere al conformității, legalității și regularității, conform procedurilor stabilite la nivel instituțional, de a participa la recepția serviciilor, de a aviza prin semnarea facturilor emise de către Prestator și de a restitui garanția de bună execuție.

Art. 17. Recepție și verificare

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de către prestator, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 7.1.

17.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

Art. 18. Începere, finalizare, întârzieri

18.1. (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu art.6.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate Achizitorului, părțile vor stabili de comun acord prin semnarea unui act adițional la contract:

- a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, și
- b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se pot adăuga la prețul contractului.

18.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi finalizată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizată în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

- i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
- ii) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptătesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

18.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional.

18.4. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

Art. 19. Perioada de garanție acordată serviciilor prestate

19.1. Perioada de garanție a serviciilor curge de la data recepției la terminarea lucrărilor de execuție și până la expirarea duratei de garanție de 5 ani, până la recepția finală.

19.2. În perioada de garanție a serviciilor, prestatorul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor și/sau de către orice organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, de a efectua toate modificările și sau remedierile solicitate de către aceștia, fără nicio o sumă suplimentară față de valoarea contractului, în sarcina achizitorului.

19.3. În cazul în care prestatorul nu prestează serviciile prevăzute la art. 19.2, achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de către achizitor de la prestator sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 20. Ajustarea prețului contractului

20.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de Achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

20.2. Prețul contractului este ferm, în lei și nu poate fi ajustat într-un interval de 24 de luni de la semnarea contractului.

20.3. Prețul contractului va fi ajustat/revizuit doar în situația în care se depășește termenul de 24 de luni de la semnarea acestuia de către părți, conform prevederilor art. 222 ind.2 alin. 9 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

20.4. Modalitatea prin care prețul contractului de achiziție publică va putea fi ajustat este realizarea unei actualizări cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică, începând cu a 25-a lună de derulare a contractului, aplicată asupra restului de executat, după cum urmează :

$$A = (\text{preț serviciu} \times \text{IPC}) / 100$$

A = actualizare preț

IPC = indice preț consum servicii comunicat de INS

Art. 21. Amendamente

21.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice.

21.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare al serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional.

Art. 22. Subcontractanți / Terți susținători / Asociați (Dacă este cazul)

Prestatorul are obligația de a se achita în mod direct de obligațiile asumate.

22.1 Subcontractarea

22.1.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanți, este obligatorie furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Prestator cu subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însă fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți, datele de contact, activitățile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferentă prestațiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor, opțiunea de cesionare a contractului în favoarea Achizitorului.

22.1.2. Prestatorul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de implementare a contractului în conformitate cu cele prevăzute expres de legislația în vigoare privind achizițiile publice. Schimbarea Prestatorului nu poate modifica prețul contractului și va fi notificată Achizitorului sub rezerva acceptării acestuia din urmă.

22.1.3. Prestatorul va avea dreptul de a înlocui/implica subcontractanți, în perioada de implementare a contractului, cu condiția ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanțială a acestuia, și doar cu acordul scris al Achizitorului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți, va fi înaintată de către Prestator în vederea obținerii acordului Achizitorului într-un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mare de 15 zile înainte de momentul începerii activității de către noii subcontractanți.

22.1.4. În situația prevăzută la art. 22.1.2., Prestatorul poate înlocui/implica subcontractanții în perioada de implementare a contractului, în următoarele situații:

înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă, ai căror activități au fost indicate în oferta inițială ca fiind realizate de subcontractanți;

declararea unor noi subcontractanți, ulterior semnării contractului, în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă, fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora.

renunțarea, retragerea subcontractanților din contract.

22.1.5. În vederea obținerii acordului Achizitorului, noii subcontractanți sunt obligați să prezinte:

o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile temei de proiectare și a propunerii tehnice depusă de către Prestator la ofertă, pentru activitățile supuse subcontractării;

contractele de subcontractare încheiate între Prestator și noii subcontractanți ce vor cuprinde obligatoriu, dar fără a se limita la acestea, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, datele de contact și reprezentanții legali, valoarea aferentă activității ce va face obiectul contractului;

certIFICATELE și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

22.1.6. Dispozițiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici o situație răspunderea Prestatorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.

22.1.7. În vederea finalizării contractului, Achizitorul poate solicita, în condițiile legislației achizițiilor publice, iar Prestatorul se obligă să cesioneze în favoarea Achizitorului, contractele încheiate cu subcontractanții acestuia, Prestatorul obligându-se, totodată, să introducă în contractele sale cu subcontractanții clauze în acest sens. Într-o

asemenea situație contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispozițiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează, în nici o situație, răspunderea Prestatorului față de Achizitor în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.

22.1.8. Prestatorul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care își îndeplinește contractul. Subcontractantul este pe deplin față de Prestator de modul în care își îndeplinește partea sa de contract. Prestatorul și subcontractantul răspund solidar față de Achizitor.

22.2. Plata directă către subcontractanți

22.2.1. Achizitorul poate efectua plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanți dacă aceștia și-au exprimat în mod expres această opțiune, conform dispozițiilor legale aplicabile privind achizițiile publice.

22.2.2. În aplicarea prevederilor art. 22.2.1. subcontractanții își vor exprima, la momentul nominalizării lor în ofertă și oricum nu mai târziu de data încheierii contractului, sau la momentul introducerii acestora în contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor. În acest caz, factura se va emite direct de către subcontractant.

22.2.3. Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreeate de toate cele 3 părți, respectiv Achizitor, Prestator și subcontractant sau de Achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

22.2.4. În aplicarea prevederilor art. 22.1.7 acordul părților se va materializa prin încheierea unui act adițional la contract între Achizitor, Prestator și Subcontractant, atunci când contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului.

22.3 Terțul Susținător (dacă este cazul)

22.3.1. Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligațiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexă la prezentul contract.

22.3.2. Cu titlu de garanție, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte că Achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către acesta.

22.3.3. În cazul în care Prestatorul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea Prestatorului inițial cu terțul susținător nu reprezintă o modificare substanțială a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adițional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.

22.4. Asocierea de operatori economici (dacă este cazul)

În cazul în care contractantul este, potrivit legii, o asocierie formată din două sau mai multe persoane:

- Fiecare și toate aceste persoane sunt responsabile individual și în solidar față de Achizitor, fiind considerate ca având obligații comune și individuale pentru realizarea Contractului.
- Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat de asociere să acționeze în numele său și este autorizată să angajeze asocierea în cadrul contractului.
- Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească dispoziții din partea achizitorului și să primească plata pentru și în numele persoanelor care constituie asocierea.
- Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile achizitorului.

Art. 23. Cesiunea

23.1. Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea serviciilor prestate, în condițiile prevăzute de dispozițiile prezentului contract și cu respectarea art 6¹ din OUG nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*). Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituției publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Suma care face obiectul cesionării se achită de către Achizitor în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă Furnizorul cedent nu are obligații de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale.

23.2. Obligațiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

Art. 24. Forța majoră

24.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

24.4 . Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

24.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25. Încetarea contractului

25.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații

- a) prin expirarea termenului pentru care a fost încheiat și/sau executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;
- b) denunțare unilaterală, în condițiile prevăzute de art. 25.2 și 25.6. din contract
- c) prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.

25.2 (1) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

(2) De asemenea, fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea nr. 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

25.3. În cazul prevăzut la clauza anterioară, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

25.4. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către Prestator, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de plin drept, prin reziliere, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată și de a pretinde plata de daune – interese. Rezilierea operează de la data menționată în notificarea transmisă părții în culpa de către partea lezată.

(2) În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, Prestatorul datorează Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanției de buna executie, pe care Achizitorul o reține. În situația în care valoarea prejudiciului suferit de achizitor ca urmare a rezilierii contractului din culpa prestatorului este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, Achizitorul solicită, iar Prestatorul este obligat să plătească diferența în termen de 10 zile de la primirea notificării achizitorului. În orice situație, Achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de executant în fața instanțelor judecătorești competente.

25.5. Orice modificare a unui contract de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

25.6. În situația nerespectării dispozițiilor art. 25.5 Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică inițial.

25.7. Încetarea din orice motiv a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

25.8. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

25.9. În cazul încetării contractului indiferent din ce cauză, Prestatorul se obligă să predea Achizitorului toate documentele executate în baza contractului, indiferent de faza lor de execuție, care devin proprietatea Achizitorului.

25.10 În cazul în care, din culpa prestatorului, achizitorul pierde finanțarea aferentă proiectului „**Timișoara Capitală Europeană a Culturii: Memorialul Revoluției-decembrie 1989**”, finanțat prin **PNRR 2020-2026, C 11 – Turism și cultură**, Prestatorul îl va despăgubi pe Achizitor cu valoarea prejudiciului suferit, fără a depăși valoarea totală a proiectului.

Art . 26 Clauze generale referitoare la protecția datelor cu caracter personal

26.1. Prestatorul colectează și prelucerează datele personale ale Beneficiarului în conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, în vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

26.2. În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale.

26.3. Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de Prestator în scopul executării prezentului contract la care Beneficiarul este parte contractantă.

26.4. Categoriile de date: Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării prezentului contract sunt următoarele: (de ex.: nume și prenume, adresa, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresa de poștă electronică, cod bancar).

26.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Prestator instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin acestuia.

26.6. În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 26.3, prestatorul va informa beneficiarul și îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26.7. Prestatorul asigură dreptul Beneficiarului la informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

26.8. Datele personale ale Beneficiarului sunt păstrate de către Prestator pe întreaga perioadă de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

Art. 27. Soluționarea litigiilor

27.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, sau prin mediere, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

27.2. Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul va fi dus spre soluționare instanței competente.

Art. 28. Limba care guvernează contractul

28.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 29. Comunicări

29.1. (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris și/sau electronic cu semnătură electronică calificată.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

29.2. Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 30. Alte clauze

30.1. Prezentul contract se completează cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 30. Dispoziții finale

Părțile declară expres că au citit acest contract, inclusiv anexele, înainte de semnarea acestuia și că acesta corespunde voinței lor. În considerarea prevederilor legale aplicabile contractului, inclusiv ale articolului 1.203 Cod Civil, părțile confirmă acest lucru semnând prin reprezentanții lor autorizați în mod legal acest contract și consimțind asupra fiecărei clauze din contract și anexele sale, inclusiv asupra celor care pot fi calificate drept clauze neuzuale, cu privire la care contractantul a fost informat și le-a înțeles pe deplin.

Prezentul contract, redactat în limba română, este încheiat într-un singur exemplar și este semnat electronic cu semnătură electronică calificată de către toate părțile.